

주 의 요 구

1. 제 목 : 취업보호대상자 가점 적용 부적정

2. 관계기관 : ▷▷, △△

3. 내 용

가. 업무개요

△△에서는 직원 채용 시 법률에 따른 취업지원 대상자에 대해 각 전형별 가점을 부여하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제29조(취업지원 대상자 등) 및 제 31조(채용시험의 가점 등) 제1항에 따르면 취업지원 실시기관이 그 직원을 채용하기 위하여 채용시험을 실시하는 경우에는 그 채용시험에 응시한 취업지원대상자가 전상군경 등 국가유공자 본인, 전몰군경 등 순직자의 배우자 및 자녀 등인 경우에는 만점의 10%를 가점으로 부여하고, 전상군경 등 국가유공자의 배우자 및 자녀에 대해서는 만점의 5%를 가점으로 부여하여야 합니다.

아울러 같은 법률 제31조 제3항에는 가점을 받아 채용시험에 합격하는 사람은 그 채용시험 선발예정인원의 30%(가점에 따른 선발 인원을 산정하는 경우 소수점 이하는 버린다)를 초과할 수 없도록 정하고 있습니다.

한편, 「국가유공자 가점 합격률 상한제 설명자료」에 따르면 [표 1]과 같이 가점에 의한 합격인원을 산정할 때 소수점 이하는 버리게 되므로 x명 이하를 선발하는 채용시험에는 가점이 적용되지 않으며, 적어도 x명 이상을 선발하는 채용시험의 경우에만 가점을 부여 받을 수 있습니다.

[표 1] 선발예정인원에 따른 가점합격 가능인원의 예

선 발 예 정 인 원	가 점 합 격 가 능 인 원	선 발 예 정 인 원	가 점 합 격 가 능 인 원	선 발 예 정 인 원	가 점 합 격 가 능 인 원	선 발 예 정 인 원	가 점 합 격 가 능 인 원
X	-	X	X	X	X	X	X
X	-	X	X	X	X	X	X
X	-	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

따라서, x명 이하의 인원을 채용하는 경우에는 채용시험 시 취업보호대상자 가점을 부여하지 않고 x명 이상의 직원 채용을 위한 채용시험을 실시하는 경우에 한하여 선발예정인원의 xx% 범위 내에서 가점을 부여하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△ 채용시험 가점 부여 현황을 살펴본 결과, 「긴급 정규직(◆◆) 직원채용 계획(◎◎-2946, '19. 8.20.)」과 관련하여 채용예정인원이 x명으로 취업보호대상자 가점 부여가 불가능함에도 불구하고 면접전형에서 만점의 x%의 가점을 부여하는 등 직원 채용 시 취업보호대상자 가점 부여 xx% 제한에 관한 기준을 적용하지 않은 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- △△에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▷▷ · △△장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)